



TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona di:

Dott. Francesco Vigorito	Presidente
Dott. Daniele Sodani	Giudice
Dott. Andrea Barzellotti	Giudice Rel.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.07.2024, ha emesso il seguente

DECRETO

nell'ambito del procedimento iscritto al n. 784 del registro per gli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promosso

DA

Parte_1, elettivamente domiciliata in Roma, viale della Pineta di Ostia, 36, presso lo studio dell'avv. Anna Maria Palmigiano, che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato ed unito telematicamente al ricorso presentato il 21.05.2024.

Ricorrente

E

Controparte_1, **di Roma**, in persona dell'amministratore pro - tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Prenestina, 325, presso lo studio dell'avv. Caterina Tosatti, che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato ed unito telematicamente alla memoria depositata il 11.07.2024.

Resistente

E

Contr in persona del legale rappresentante pro - tempore.

Resistente - non costituito

E

Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro - tempore.

Rilevato che con ricorso presentato il 21.05.2024 *Parte_1* ha domandato a questo Tribunale l'autorizzazione a vendere la quota di spettanza del diritto di proprietà – pari ai $\frac{3}{4}$ - sul bene immobile in Roma, *Controparte_1* – come meglio individuato catastalmente – nel ricorso e pervenuto in proprietà a titolo di successione in morte di *Persona_1* nata a Roma il 26.03.1977 e deceduta in Fiumicino (RM) il 06.07.2020;

rilevato che *Parte_1* ha accettato il 22.12.2020 con beneficio di inventario detta eredità in ragione di decreto n. 12208/2020 reso il 04.09.2020 a definizione del procedimento n.r.g. 852/2020 V.G. del Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario di Civitavecchia in ragione del fatto che al compimento di detto la ricorrente era minorenni;

ritenuto che detto bene immobile è un bene ereditario posto che non risulta decorso il termine minimo indispensabile – ossia dieci anni – per ritenere prescritto ogni eventuale credito nei confronti della de cuius;

rilevato che la de cuius risultava residente in Fiumicino (RM), via dei Nautili, 77/b, ossia nel territorio ricompreso nel circondario di questo Tribunale;

rilevato che dalla lettura dell'inventario si apprende l'esistenza di crediti nei confronti della de cuius vantati da *Contr* da *Controparte_3* e dal condominio di Roma *Controparte_1* ;

rilevato che con decreto reso il 22.05.2024 del Giudice relatore è stata disposta la convocazione per l'udienza del 18.07.2024 di detti creditori per rappresentare eventuali situazioni di pregiudizio derivanti dal compimento dell'atto prospettato da parte ricorrente;

rilevato che il creditore *Contr* e *Controparte_3* – malgrado la notifica eseguita nei loro confronti da parte della ricorrente – non si sono costituiti nel presente procedimento e non sono comparsi a detta udienza;

rilevato che con memoria presentata il 11.07.2024 si è costituito il condominio di Roma [...] *CP_1* , con la quale ha rappresentato che "Il Condominio non ravvede situazioni di pregiudizio nella vendita dell'immobile a patto che l'intero debito pregresso, nonché quello corrente ad oggi dovuto vengano saldati dalla Sig. ra *Pt_1* tramite il ricavato dalla vendita, avendo poi il Condominio azione contro il futuro acquirente e condòmino, ma solamente per l'anno contabile in corso al momento dell'acquisto e quello precedente, mentre tutto ciò che risulta maturato prima rimane di competenza della Sig. ra *Pt_1* ";

rilevato che all'udienza del 18.07.2024 la ricorrente ha insistito per l'accoglimento ed il creditore *Controparte_4* non ha rappresentato situazioni di pregiudizio derivanti dall'alienazione di detto bene immobile;

rilevato che i creditori non hanno rappresentato l'esistenza di situazioni a loro pregiudizievoli derivanti dal compimento dell'atto prospettato da parte ricorrente;

rilevato che la ricorrente ha prospettato di voler vendere detto bene immobile al fine di pagare il mutuo ipotecario gravante su detto bene immobile – con residuo per Euro 181.000,00 tanto che con il ricorso parte ricorrente ha dato conto che "stante l'esistenza del summenzionato mutuo fondiario, di ben superiore al valore attuale dell'immobile, avente un valore di € 124.868,00 come da perizia di stima giurata che si allega, la ricorrente ha formulato una proposta alla banca *Contr* mutuataria per

la somma onnicomprensiva di € 100.000,00 a saldo, stralcio e transazione, accettata in data 26.02.2024. Si precisa che la proposta transattiva formulata con importi inferiori non è stata accettata dalla predetta banca, rendendo vani tutti gli sforzi profusi nel corso del tempo”;

rilevato che parte ricorrente ha prodotto perizia giurata che attesta che il verosimile valore di mercato di detto bene immobile è per Euro 124.868,00;

ritenuto che i creditori non hanno prospettato l'esistenza di situazioni di pregiudizio per le loro pretese creditorie, di talché risulta possibile autorizzare la vendita del detto bene immobile anche a fronte del fatto che la vendita costituisce modalità di pagamento del creditore titolare del mutuo ipotecario - ossia ^{Contr} - su detto bene immobile con conseguente autorizzazione ad accettare e stipulare la proposta di ^{Contr} per l'estinzione pro quota della posizione debitoria ereditaria della ricorrente e con conseguente pagamento - con il residuo - del debito vantato dal condominio di Roma, ^{Controparte_1} ;

rilevato che a fronte del raggiungimento della maggiore età della ricorrente non deve essere acquisito il parere del Giudice Tutelare;

rilevato che con nota presentata il 22.07.2024 il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso;

P.T.M.

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, così provvede:

AUTORIZZA

^{Parte_1} a:

- vendere la quota di spettanza del diritto di proprietà - pari ai $\frac{3}{4}$ - sul bene immobile in Roma, ^{Controparte_1} , individuato al catasto dei fabbricati del Comune di Roma fg. 943, part. 379, sub. 2, z.c. 4, cl. 1, cat. A/3, per un prezzo non inferiore a quello risultante dalla perizia giurata prodotta nell'ambito del procedimento n.r.g. 784/2024 V.G. ossia per Euro 124.868,00 con conseguente autorizzazione a:
 - identificare l'immobile con ubicazione, consistenza confini e dati catastali; rendere le dichiarazioni urbanistiche di cui alla legge 47/85 succ. modifiche ed integrazioni; renderle dichiarazione di cui al D.P.R. 445/2000, l. 52/1985, trasferire il possesso; ricevere la quota del residuo prezzo rilasciandone quietanza; rinunciare all'ipoteca legale; prestare le garanzie previste dalla legge; rendere dichiarazioni fiscali e qualunque dichiarazione di legge necessaria;
 - accettare e sottoscrivere, la proposta della ^{Org_1} ad estinzione pro quota ereditaria della posizione debitoria relativa al mutuo fondiario gravante sull'immobile caduto in successione e stipulato in data 30.10.2006, ed ogni eventuale necessaria quietanza di pagamento;
 - procedere al pagamento degli oneri condominiali gravanti sull'immobile de quo sito in Roma, Via delle Robinie n. 35/C Piano S1 int. 2, secondo le modalità indicate nel ricorso.

Pone le operazioni sotto la responsabilità della ricorrente.

La definizione del procedimento comporta l'incarico della cancelleria di provvedere all'archiviazione del fascicolo del procedimento n.r.g. 784/2024 V.G.

Decreto immediatamente esecutivo.

Si comunichi a parte ricorrente, alle parti costituite ed al PM in Sede.

Così deciso nella camera di consiglio in Civitavecchia, il 31.07.2024

Il Presidente

dott. Francesco Vigorito